

# 감사결과처분요구서

|                  |                                      |          |           |          |                      |
|------------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|----------------------|
| 일련번호             | 9                                    | 감사자      | 감사실       |          | 공개(○)<br>비공개( )      |
| 신분상 조치인원         | -                                    | 재정상 조치방법 | -         | 재정상 조치금액 | -                    |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 사무소<br>(◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 사무소) | 처분요구일자   | 2021. . . | 회신기일     | 처분요구일로부터<br>각 1개월 이내 |

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 사무소  
(행정상 통보)

제 목 고발 및 수사의뢰에 따른 행정기관 통보 등 조치 소홀  
관 계 기 관 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 사무소  
내 용

## 1. 업무처리기준

- 공단 『△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙』 제5조제1항제1호 규정에 의거, 소장은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 별지 제2호서식의 불법행위 발생 및 조치대장과 공원운영시스템(불법시설물 발생 및 정비내역)에 등재하여야 하며, 관계 행정기관에의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복명령, 행정대집행 등 필요한 조치를 다하여야 함

## 2. 현황 및 지적내용

- 고발 및 수사의뢰 현황(2018.07.14. ~ 2021. 05. 감사일 현재.)

| 구분 | 장 소(용도지구)                                         | 행위일       | 적발일       | 수사기관<br>고발일 | 행정기관<br>통보            | 자연공원법 위반내용                                                               | 적용법조항                                                | 비고 |
|----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| 1  | △△ △△시 △△동 7<br>(공원자연환경지구)                        | 19.02.06. | 19.02.12. | 19.02.15.   | -                     | ○ 수목 무단벌목<br>- 느티나무 등 21본                                                | ○ 벌칙: §82 2호<br>○ 관련: §23 ① 7호                       |    |
| 2  | △△ △△시 △△동<br>산207-1, 산209, 34-2 일원<br>(공원자연환경지구) | 19.12.28. | 20.01.17. | 20.01.29.   | 20.03.09.<br>(처리결과통보) | ○ 무단 수목 벌채(훼손),<br>- 소나무 등 10본<br>○ 토지형질변경 4,569㎡<br>(이의신청 재조사 3,309.5㎡) | ○ 벌칙: §82 2호<br>○ 관련: §23 ① 3호, 7호<br>※ 환경범죄처벌법 §4 ② |    |
| 3  | △△ △△시△△동 산30,<br>산18(공원자연환경지구)                   | 20.01.05. | 20.01.17. | 20.01.29.   | -                     | ○ 토지형질 변경 806㎡                                                           | ○ 벌칙: §82 2호<br>○ 관련: §23 ① 3호                       |    |
| 4  | △△ △△시 쌍암동862-1<br>(공원자연환경지구)                     | 20.01.11. | 20.01.24. | 20.01.29.   | -                     | ○ 수목훼손<br>- 버드나무 등 24본<br>○ 토지형질변경 2,930㎡                                | ○ 벌칙: §82 2호<br>○ 관련: §23 ① 3호, 7호                   |    |
| 5  | △△ △△시 △△동 산221,                                  | 20.03.25  | 20.03.30. | 20.03.31.   | -                     | ○ 수목훼손                                                                   | ○ 벌칙: §82 2호                                         |    |

- ◇◇◇◇◇◇◇사무소는 불법 업무를 추진함에 있어 자연공원법 위반행위 발생시 관계 기관에의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복명령, 행정대집행 등 필요한 조치를 다하여야 함에도, 2018년 7월 14일 ~ 2021년 5월 감사일 현재까지 ‘수목 무단벌목’ 등 5건 중 4건에 대하여 고발 및 수사요청하면서 관계 행정기관 통보 등의 조치를 소홀히 한 것으로 확인됨

### 3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇◇사무소】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련